Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

La vigilanza informativa

Punto 8 del programma — il potere di esigere dati: segnalazioni, bilancio, SREP e segnalazione delle violazioni

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
13 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 La vigilanza informativa **1**

1.1 D1 — Mi parli della vigilanza informativa 1
1.2 D2 — Commenti l'art. 51 TUB 1
1.3 D3 — Dalla matrice dei conti a COREP e FINREP 2
1.4 D4 — Il bilancio della banca rispetto al diritto comune 2
1.5 D5 — ICAAP, ILAAP e SREP: il processo di controllo prudenziale 3
1.6 D6 — Le esposizioni deteriorate: nozione e regole 4
1.7 D7 — Commenti l'art. 52 TUB: vecchia e nuova formulazione 4
1.8 D8 — Whistleblowing: artt. 52-bis e 52-ter 5
1.9 D9 — L'analisi macroprudenziale 5
1.10 D10 — La matrice dei conti: sezioni, periodicità e termini 6
1.11 D11 — Chi risponde della correttezza delle segnalazioni: la lettera di attestazione 6
1.12 D12 — Dal dato al giudizio: l'analisi a distanza e i punteggi 7
1.13 D13 — Le linee guida BCE sui crediti deteriorati e la regola vincolante 8

1 La vigilanza informativa

Questo capitolo copre il potere delle autorità di vigilanza di esigere dalle banche dati, documenti e segnalazioni, e i doveri corrispondenti degli intermediari e dei loro organi di controllo: dall'art. 51 alle segnalazioni e al bilancio, dal processo di controllo prudenziale ai crediti deteriorati, dagli artt. 52, 52-bis e 52-ter fino all'analisi macroprudenziale. All'esame si parte quasi sempre da una domanda larga («mi parli della vigilanza informativa») e si scende su un articolo o su un istituto, spesso col taglio della specialità della banca rispetto alle società ordinarie. Il filo da tenere è uno: senza il dato non c'è vigilanza, né regolamentare né ispettiva.

1.1. D1 — Mi parli della vigilanza informativa

Domanda. Mi parli della vigilanza informativa.

Risposta ideale. La vigilanza informativa è il potere delle autorità di esigere dalle banche i dati, i documenti e le segnalazioni che servono a vigilare, ed è il presupposto di tutto il resto: senza il dato la regolamentazione non è calibrata e l'ispezione non è mirata. Il TUB la disciplina nell'art. 51 per la Banca d'Italia, mentre per la BCE il potere discende dall'art. 10 del regolamento 1024/2013; l'art. 53 e l'art. 54 sono le altre due vie, regolamentare e ispettiva. Il Titolo III è rubricato semplicemente «vigilanza», senza l'aggettivo prudenziale, perché o la vigilanza è già ex ante, e quindi prudenziale, oppure non è vigilanza: non si vigila su una banca già in crisi.

Il meccanismo è un circuito: la banca segnala, soprattutto con la matrice dei conti, e con una lettera di attestazione i vertici garantiscono che i dati vengono dalla contabilità; l'autorità li analizza sulla singola banca e a confronto con le altre, e restituisce un flusso di ritorno; su questa analisi poggia lo SREP. La banca ha buone ragioni per segnalare bene: le sanzioni dell'art. 144, il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza dell'art. 2638 del codice civile, e l'utilità del flusso di ritorno. Accanto ai dati che la banca invia c'è quello che emerge dall'interno, perché il collegio sindacale deve riferire all'autorità: è l'art. 52. Da qui scenderei sull'art. 51, che è la norma base.

1.2. D2 — Commenti l'art. 51 TUB

Domanda. Commenti l'art. 51 TUB.

Risposta ideale. L'art. 51 è la norma base della vigilanza informativa. Il comma 1 impone alle banche di inviare alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento

richiesto, e di trasmetterle i bilanci, con le modalità e nei termini che essa stabilisce. L'unico documento nominato è il bilancio; per il resto la norma delega: la legge fissa l'obbligo e la Banca d'Italia ne riempie il contenuto con le circolari, perché la materia è tecnica e cambia in fretta. All'inizio si temeva un potere enorme, ma lo è solo in astratto: la richiesta deve servire le finalità dell'art. 5.

Gli altri commi aggiornano il quadro. Le banche comunicano nomina, dimissioni, revoca e risoluzione consensuale del revisore legale (commi 1-bis e 1-ter, introdotti nel 2010). Con il d.lgs. 72/2015, di attuazione della CRD IV, la Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche, direttamente o anche per il tramite di queste (comma 1-quater), e l'obbligo vale pure per i soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e per il loro personale (comma 1-quinquies). Alla BCE le banche inviano ciò che serve ai suoi compiti, ai sensi dell'art. 10 del regolamento 1024/2013. L'inosservanza è sanzionata dall'art. 144. Infine non lo confonderei con la trasparenza bancaria: sono due doveri distinti, perché quella è dovuta al cliente, questo all'autorità, e diversa è la finalità.

1.3. D3 — Dalla matrice dei conti a COREP e FINREP

Domanda. Come funzionano le segnalazioni di vigilanza? Mi dica della matrice dei conti e poi di COREP e FINREP.

Risposta ideale. Le segnalazioni corrono su due binari. Il primo è nazionale: la matrice dei conti, disciplinata dalla Circolare 272, che la Circolare 285 indica come strumento di base per le segnalazioni periodiche su base individuale. È uno schema molto articolato di voci e sottovoci, un tempo cartaceo e oggi digitale, che la banca compila in linea generale ogni mese. Il circuito è semplice: la banca invia, un software verifica le anomalie, la Banca d'Italia può chiedere conferma di alcuni dati, la banca conferma o corregge; poi l'autorità analizza la banca da sola e a confronto con le altre, e restituisce un flusso di ritorno.

Il secondo binario è europeo: COREP per le segnalazioni prudenziali, FINREP per quelle finanziarie, armonizzati, sulla base dell'art. 430 del CRR, da norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, ad efficacia diretta. Gli ITS lasciano però margini agli Stati, e la Banca d'Italia ha tenuto lo schema a matrice per non gravare le banche di costi di adeguamento: la Sottosezione III.1 ospita le segnalazioni finanziarie armonizzate del regolamento BCE 2015/534, ma restano le non armonizzate, richieste per il secondo pilastro o per norme solo nazionali. Della correttezza rispondono gli organi aziendali, e una lettera di attestazione, firmata dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale, dal direttore generale e dal dirigente preposto, certifica che i dati vengono dalla contabilità. Ed è la contabilità che mi porta al bilancio.

1.4. D4 — Il bilancio della banca rispetto al diritto comune

Domanda. In che cosa il bilancio di una banca differisce da quello di una società di capitali ordinaria?

Risposta ideale. Il bilancio della banca ha una duplice funzione che quello ordinario non ha: informa il mercato e, insieme, alimenta la vigilanza, perché l'art. 51 impone di trasmetterlo alla Banca d'Italia con le modalità e nei termini che essa stabilisce. Da qui le differenze. Primo, le regole di redazione: non valgono gli schemi del codice civile ma quelli della Circolare 262 della Banca d'Italia, *Il bilancio bancario: schemi e regole per la compilazione*, emanata in base al d.lgs. 38/2005, che le ha confermato i poteri sulle forme tecniche già previsti dal d.lgs. 87/1992. Secondo, i principi contabili: le banche applicano gli IAS/IFRS, adottati con quello stesso decreto, sia nel bilancio d'esercizio sia nel consolidato.

Terzo, la coerenza con le segnalazioni: gli IFRS hanno ravvicinato dati contabili e dati di vigilanza, e ne è esempio la definizione di default, entrata nella Circolare 262 nel 2019 in attuazione del reg. delegato 171/2018, che vincola le banche nella classificazione in bilancio. Con l'IFRS 9, poi, le rettifiche di valore sono perdite attese su tre stadi di rischio, e hanno preso il posto del vecchio dubbio esito. Infine il bilancio è annuale: i controlli automatici della Banca d'Italia trattano come anomalia un dato di bilancio modificato in corso d'anno. In sostanza, un solo insieme di dati serve due destinatari, mercato e vigilanza.

1.5. D5 — ICAAP, ILAAP e SREP: il processo di controllo prudenziale

Domanda. Mi parli del processo di controllo prudenziale: che cosa fa la banca con ICAAP e ILAAP, e che cosa fa l'autorità con lo SREP?

Risposta ideale. Il processo di controllo prudenziale si articola in due fasi integrate. La prima è interna alla banca: con l'ICAAP e l'ILAAP la banca valuta in autonomia, in modo attuale e prospettico, l'adeguatezza del capitale e del governo del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie. La seconda è dell'autorità: lo SREP, in cui BCE e Banca d'Italia riesaminano ICAAP e ILAAP, valutano rischi, governo e controlli, e formulano un giudizio complessivo sulla banca, attivando se serve misure correttive. Il punto che direi per primo è la responsabilità: ICAAP e ILAAP restano degli organi societari, che ne definiscono in piena autonomia disegno e organizzazione, e il dialogo con la vigilanza non comporta alcuna corresponsabilità dell'autorità. Per questo presuppongono governo societario e controlli interni efficaci.

Lo SREP, per le banche significative, è condotto dai gruppi di vigilanza congiunti, uno per banca. Guarda modello di business, governance, rischio di capitale e di liquidità, e così pesa sempre di più l'analisi qualitativa, con più discrezionalità e più peso della vigilanza informativa. Le misure correttive non seguono subito: c'è una fase di dialogo con la banca, poi interventi come requisiti aggiuntivi di secondo pilastro, che trovano base nell'art. 104 della CRD IV, nell'art. 16 del regolamento 1024/2013 e, in Italia, nell'art. 53-bis. E un esempio concreto di questo approccio, fondato su indirizzi di vigilanza più che su regole, sono i crediti deteriorati.

1.6. D6 — Le esposizioni deteriorate: nozione e regole

Domanda. Che cosa sono le esposizioni deteriorate? Come si classificano e perché oggi le regole sono diventate più stringenti?

Risposta ideale. Sono le esposizioni il cui rimborso è compromesso, e la Circolare 272 le ripartisce in tre categorie: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. La sofferenza è l'esposizione verso un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazione equiparabile, a prescindere dalle previsioni di perdita: insolvenza non significa inadempimento, ma incapacità di far fronte alle obbligazioni. L'inadempienza probabile è l'esposizione, diversa dalla sofferenza, per la quale la banca giudica improbabile che il debitore adempia senza il ricorso all'escussione delle garanzie. In origine c'erano solo sofferenze e incagli, cioè difficoltà temporanee; dal 2015 l'inadempienza probabile ha assorbito incagli ed esposizioni ristrutturate, spostando l'accento dalla temporaneità al fatto che, senza l'azione della banca, il credito non rientra. Dal 2019 la definizione di default, oltre novanta giorni di arretrato o improbabilità di adempimento, è stata recepita anche ai fini di bilancio e si applica dal 2021.

Quanto alle regole: dopo la crisi gli NPL erano un punto di debolezza, e la BCE ha emanato linee guida nel 2017 e un Addendum nel 2018, con aspettative quantitative di accantonamento, non vincolanti: la banca può discostarsene motivando, ma l'autorità può reagire con una misura di secondo pilastro. Poi il reg. 2019/630 ha reso vincolante quell'indirizzo, inserendo nel CRR una deduzione dal capitale primario di classe 1 per le esposizioni sorte dal 26 aprile 2019, quando la copertura è insufficiente, con tempi diversi a seconda delle garanzie.

1.7. D7 — Commenti l'art. 52 TUB: vecchia e nuova formulazione

Domanda. Commenti l'art. 52 TUB. Com'era formulato in origine, che cosa è cambiato e che cosa resta oggi?

Risposta ideale. L'art. 52 fa dell'organo di controllo, a differenza del collegio sindacale di diritto comune, una fonte d'informazione della Banca d'Italia dall'interno della banca. La vecchia formulazione, in vigore fino al 30 giugno 1998, prevedeva che i verbali del collegio su irregolarità o violazioni fossero trasmessi in copia alla Banca d'Italia, a cura del presidente, entro dieci giorni. Tre i difetti: il verbale è atto dell'organo, quindi il singolo sindaco non poteva agire da solo; la trasmissione spettava al solo presidente, che se era coinvolto poteva ritardare la convocazione; e dieci giorni, in una crisi, possono essere fatali. Per questo l'art. 52 è stato sostituito dal TUF, dal 1° luglio 1998.

Oggi il comma 1 dice che il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia degli atti o fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme sull'attività bancaria. La violazione è il mancato rispetto di una norma; l'irregolarità è più ampia,

e copre ciò che può mettere a rischio la sana e prudente gestione. Lo statuto, a prescindere dal modello di amministrazione e controllo, assegna all'organo di controllo compiti e poteri. Il comma 2 estende l'obbligo al revisore legale per le gravi violazioni, la continuità aziendale e i giudizi negativi o con rilievi. La stessa logica è stata poi estesa al personale con gli artt. 52-bis e 52-ter.

1.8. D8 — Whistleblowing: artt. 52-bis e 52-ter

Domanda. Il TUB disciplina la segnalazione delle violazioni da parte del personale. Mi illustri gli artt. 52-bis e 52-ter e come si rapportano.

Risposta ideale. Sono i due canali del *whistleblowing* bancario, introdotti dal d.lgs. 72/2015 in attuazione della CRD IV. L'art. 52-bis è il canale interno: banche e capogruppo adottano procedure specifiche perché il personale possa segnalare atti o fatti che costituiscano una violazione delle norme sull'attività bancaria. Segnalare è una facoltà del personale; adottare le procedure, un obbligo della banca. Le procedure devono garantire la riservatezza dei dati del segnalante e del presunto responsabile, tutelarlo da ritorsioni e discriminazioni e assicurare un canale specifico, indipendente e autonomo; la segnalazione non viola di per sé gli obblighi del rapporto di lavoro. La Circolare 285 aggiunge un responsabile dei sistemi interni e canali alternativi, perché chi riceve non sia il presunto responsabile né subordinato al segnalato.

L'art. 52-ter apre il canale esterno: la Banca d'Italia riceve dal personale segnalazioni sulle violazioni delle norme dei titoli II e III e degli atti dell'Unione direttamente applicabili. Tiene conto degli stessi criteri di riservatezza e tutela, usa le informazioni solo per le funzioni di vigilanza e le finalità dell'art. 5, e le inoltra alla BCE se riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. Il testo non subordina il canale esterno al previo uso dell'interno. Il contrasto con l'art. 52 è istruttivo: lì c'è un obbligo di un organo, e si parla di irregolarità e violazioni; qui una facoltà del personale, e solo di violazioni.

1.9. D9 — L'analisi macroprudenziale

Domanda. Che cos'è l'analisi macroprudenziale? Chi la svolge dopo l'avvento del Meccanismo di vigilanza unico?

Risposta ideale. È l'analisi che cerca in anticipo le vulnerabilità del sistema finanziario nel suo insieme, quelle che possono incidere sull'attività o sulla solvibilità degli intermediari. È compito proprio, a livello europeo e internazionale, del Comitato europeo per il rischio sistemico e del Financial Stability Board; ma sana e prudente gestione e stabilità del sistema sono obiettivi complementari, e perciò anche la Banca d'Italia dedica da tempo una parte della vigilanza informativa a questa analisi. In chiave macroprudenziale l'analisi cartolare si concentra sul sistema, con indagini più intense sugli intermediari sistemici, guarda all'esposizione ai rischi macroeconomici e ai meccanismi che amplificano il rischio per comportamenti collettivi, e usa

le prove di stress, che danno una valutazione prospettica della solidità e sono complementari ai controlli tradizionali. Lo SREP guarda la singola banca, questa il sistema.

Dopo il Meccanismo unico gli strumenti macroprudenziali, come la riserva di capitale anticiclica, restano in primo luogo alle autorità nazionali: lo dicono l'art. 5 del regolamento 1024/2013 e l'art. 53-ter TUB, che designa la Banca d'Italia. L'autorità notifica alla BCE la propria intenzione dieci giorni lavorativi prima di decidere e tiene conto delle sue ragioni, mentre la BCE può imporre requisiti di riserva più elevati e misure più rigorose, anche su proposta nazionale. Un esempio è la riserva di rischio sistemico dell'1% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso residenti in Italia, introdotta dalla Banca d'Italia nel 2024.

1.10. D10 — La matrice dei conti: sezioni, periodicità e termini

Domanda. Torniamo alla matrice dei conti: com'è fatta, ogni quanto e con quali termini la banca la invia?

Risposta ideale. La matrice dei conti è lo schema nazionale delle segnalazioni di vigilanza: la disciplina la Circolare 272, e la procedura con cui Banca d'Italia e intermediari cooperano a produrla si chiama PUMA, Procedura unificata matrici aziendali. È fatta di quattro sezioni. La prima raccoglie dati statistici mensili di stato patrimoniale, molto disaggregati, ed è anche la fonte da cui la Banca d'Italia trae i dati che passa alla BCE per le statistiche monetarie. La seconda contiene altri dati statistici, di regola trimestrali: dati patrimoniali integrativi, servizi di investimento e di pagamento, andamento del conto economico. La terza ospita le informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di vigilanza unico e altri dettagli che la Banca d'Italia chiede in più. La quarta, trimestrale, riguarda i fondi propri, che la Circolare chiama ancora patrimonio di vigilanza, e i coefficienti prudenziali.

Quanto ai termini, la regola generale è l'invio entro il 25 del mese successivo alla data di riferimento, e l'eccezione più significativa è la prima sezione, mensile, che va inviata entro l'undicesimo giorno lavorativo. Non tutte le voci sono mensili: la periodicità cambia con il contenuto. La terza sezione è la cerniera con l'Europa: una sottosezione ospita le segnalazioni armonizzate del regolamento BCE 2015/534, che la banca manda alla Banca d'Italia e questa inoltra alla BCE, mentre le altre contengono informazioni non armonizzate, richieste in più dalla Banca d'Italia. Il dato però vale quanto l'affidabilità di chi lo firma, e qui si arriva alla responsabilità degli organi aziendali.

1.11. D11 — Chi risponde della correttezza delle segnalazioni: la lettera di attestazione

Domanda. Chi risponde della correttezza dei dati che la banca segnala alla vigilanza? E a che serve la lettera di attestazione?

Risposta ideale. Rispondono gli organi aziendali, ciascuno per la propria competenza: amministratori, sindaci, direttore generale e dirigente preposto, o capo contabile. Lo dice la Circolare 272, in linea con la Premessa della Circolare 285, per cui le banche devono porre in essere tutti gli interventi organizzativo-contabili necessari alla corretta compilazione e al puntuale invio. La responsabilità non riguarda solo il dato ma l'adeguatezza delle procedure con cui lo si produce e lo si controlla. La lettera di attestazione serve a rendere personale questa responsabilità: la banca attesta alla Banca d'Italia che le segnalazioni si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale, che esistono controlli interni per garantirne la coerenza e che il consiglio di amministrazione ne è informato. La firmano il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente del collegio sindacale, il direttore generale e il dirigente preposto o capo contabile; si rinnova solo quando uno di loro cessa dalla carica, entro dieci giorni dalla nomina del successore.

Il perché è semplice: la vigilanza informativa vale quanto il dato su cui poggia, e un dato falso falsa l'analisi, lo SREP e la scelta di dove ispezionare, con le conseguenze dell'art. 144 e del reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza dell'art. 2638 del codice civile. Rispetto al diritto comune, una società ordinaria risponde dei propri documenti verso soci e terzi; la banca anche verso un'autorità, per un dato che serve a vigilare. Gli altri flussi che la Circolare 285 elenca accanto alla matrice, come la Centrale dei rischi, l'Or.So. sugli organi sociali e l'APE sulle partecipazioni, rispondono alla stessa logica dell'art. 51.

1.12. D12 — Dal dato al giudizio: l'analisi a distanza e i punteggi

Domanda. Come passa la vigilanza dai dati che riceve a un giudizio sulla banca? Esiste un punteggio, e chi lo assegna?

Risposta ideale. Il passaggio è l'analisi a distanza, detta anche cartolare, che si conduce con lo SREP e si integra con i controlli ispettivi: spetta alla BCE per le banche significative e alla Banca d'Italia per quelle meno significative. Il metodo lo descrive la Circolare 285. Dalle segnalazioni, dal bilancio, dall'informativa al pubblico e da ICAAP e ILAAP, i sistemi di analisi aziendale ricavano punteggi parziali per i rischi che pesano sul capitale, come credito, mercato, operativo e reputazionale, e per i profili trasversali: modello di business e redditività, governo e controlli, adeguatezza patrimoniale; a parte c'è la liquidità. Il giudizio complessivo poggia su quei punteggi ma non è la loro somma. Il punteggio è automatico, tranne che per governo e controlli, ma il giudizio definitivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compreso il confronto con la banca, e si serve della logica comparativa con gruppi di banche affini. Un automatismo puro sarebbe cieco, una discrezionalità senza griglia non sarebbe confrontabile né verificabile, e per questo il sistema garantisce anche la tracciabilità.

E oggi? In passato la Banca d'Italia dava un punteggio da 1 a 5 su cinque profili, patrimonio, redditività, rischiosità, organizzazione e liquidità, e chi stava in fondo alla scala rischiava misure severe come il commissariamento. Oggi lo SREP usa una scala da 1, favorevole, a 4, sfavorevole.

Il giudizio non produce subito una misura: prima viene il confronto con la banca, poi, se serve, gli interventi dell'art. 53-bis o, per le significative, quelli della BCE ex art. 16 del regolamento 1024/2013.

1.13. D13 — Le linee guida BCE sui crediti deteriorati e la regola vincolante

Domanda. Le linee guida della BCE sui crediti deteriorati non sono vincolanti. Che cosa succede se la banca se ne discosta, e perché poi è intervenuto il legislatore europeo?

Risposta ideale. Le linee guida sono un esempio del nuovo modo di vigilare, fondato in larga parte su indirizzi e non su regole. La BCE ne ha emanate due: quelle del 2017, sulla gestione e sul controllo interno dei crediti deteriorati, e l'Addendum del 2018 sugli accantonamenti, che fissa aspettative quantitative con scadenze precise per evitare che si accumulino NPL vecchi con accantonamenti insufficienti. Per i crediti non garantiti l'aspettativa è la copertura integrale dopo due anni dalla classificazione come deteriorati; per i garantiti i tempi sono più lunghi, fino a sette anni. Non vincolano: la banca può discostarsene con adeguata motivazione, e ogni divergenza si discute con l'autorità nel dialogo di vigilanza, almeno una volta l'anno. Ma non è senza conseguenze, perché se l'autorità ritiene gli accantonamenti inadeguati al rischio atteso può adottare una misura di secondo pilastro, per esempio fondi propri aggiuntivi. È il meccanismo del *comply or explain*.

Vista l'importanza degli NPL per la stabilità del mercato finanziario europeo, il legislatore è intervenuto con gli stessi criteri: il reg. 2019/630 ha reso vincolante quell'indirizzo e ha inserito nell'art. 36 del CRR una deduzione dal capitale primario di classe 1 quando la copertura è insufficiente, per le esposizioni sorte dal 26 aprile 2019. Due distinguo. È una regola di capitale e non di bilancio: la banca non è obbligata a svalutare, ma a coprire con capitale ciò che non copre con accantonamenti. E i tempi sono più lunghi dell'Addendum: nel calendario del reg. 2019/630 la copertura piena è richiesta dal quarto anno per la parte non garantita e dal decimo per quella garantita da immobili.